

통 보

제 목 입찰공고 및 유찰 관련 계약업무 소극적 처리

관 계 부 서 □□□, ■■■■■■■■■■, ○○○○, ■■■■■■, ■■■■■■,
■■■■■■, ▲▲▲▲, ■■■■

조 치 부 서 □□□

내 용

1. 업무 개요

공사를 포함한 공공기관에서는 공사(工事), 용역 및 물품 구매를 위한 계약 업무를 진행하면서 입찰방법에 의하여 경쟁에 부치고자 할 때에는 전자조달시스템을 통하여 입찰에 부치는 사항 및 낙찰자 결정방법 등을 사전에 공고해야 한다.

또한, 경쟁입찰을 실시한 결과 유효한 입찰자나 낙찰자가 없는 유찰이 발생한 경우 재입찰 또는 재공고입찰을 통해 낙찰자를 결정하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」(이하 ‘국가계약법 시행령’이라 함) 제35조에 따르면 입찰공고는 입찰서 제출마감일의 전일부터 기산하여 7일전(단, 공사입찰의 경우 현장설명일로부터 30일전)에 실시하도록 되어 있으



며, 같은 법 시행령 제27조 제1항 제2호에 따르면 경쟁입찰을 할 때 입찰자나 낙찰자가 없어 재공고입찰에 부쳤으나 입찰자 또는 낙찰자가 없는 경우에는 수의계약으로 처리할 수 있도록 규정하고 있다.

한편 정부는 코로나 19로 인한 민생여건 악화에 대응하여 국가 계약제도 절차를 전례 없는 수준으로 대폭 완화하는 차원에서 2020. 5. 1. 위의 시행령을 개정하여 재정정책상 예산의 조기집행을 위해 필요한 경우 입찰공고 기간을 5일 전까지 단축²⁾할 수 있도록 하고, 국가의 경제위기 극복을 위해 기재부장관이 기간을 정하여 고시한 경우 최초 경쟁입찰을 실시하여 입찰자 1인으로 인해 유찰된 경우 재공고입찰 없이 바로 수의계약으로 처리³⁾할 수 있도록 개선하였다.

위의 조치는 정부의 강력한 방역 대응 과정에서 급격히 악화된 내수경제 대비 공공분야에서의 신속한 재정집행을 목적으로 시행된 정책으로 최근 공공기관의 사회적 가치 확산 노력이 중시되는 상황을 고려할 경우 전사 계약담당부서(□□□)는 위의 시행령 개정사항을 검토하여 관련부서에 전파하는 등 업무를 적극적으로 처리하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사기간 중 2020. 5. 1. 이후 본사 및 지사·사무소에서 경쟁입찰

2) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제35조(입찰공고의 시기)

④ 제1항부터 제3항까지의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 입찰서 제출마감일의 전일부터 기산하여 5일 전까지 공고할 수 있다.

1. 제20조제2항에 따른 재공고입찰의 경우

1의2. 국가의 재정정책상 예산의 조기집행을 위해 필요한 경우

3) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제27조(재공고입찰과 수의계약)

③ 제1항제1호에도 불구하고 「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제1호의 재난이나 경기침체, 대량실업 등으로 인한 국가의 경제위기를 극복하기 위해 기획재정부장관이 기간을 정하여 고시한 경우에는 제10조에 따라 경쟁입찰을 실시했으나 입찰자가 1인뿐인 경우 제20조제2항에 따른 재공고입찰을 실시하지 않더라도 수의계약을 할 수 있다.



(지명경쟁, 제한경쟁 포함) 방식으로 처리된 계약사례를 확인한 결과, 전사 계약 담당부서인 □□□를 포함한 8개 부서에서는 위의 입찰절차 단축 조항을 적극적으로 적용하지 않고 입찰공고 기간을 기존과 동일하게 운영하거나, 최초 경쟁입찰에 따른 유찰 후 바로 수의계약으로 처리하지 않는 등 계 43건의 계약업무를 소극적으로 처리한 사실이 확인되었다.

전사 계약담당부서(□□□)의 경우 입찰 참여기회 확대 및 입찰경쟁 확보 등을 목적으로 입찰절차를 단축 운영하지 않았으나, 일부 지사 및 사무소의 경우 감사일 현재까지 위의 시행령 개정사항을 인지하지 못하고 있어 전사 계약담당부서의 적극적인 홍보 및 전파 노력이 요구되었다.

관계부서 의견 □□□는 감사 지적사항을 수용하면서 계약업무와 관련하여 법령이 개정되거나 정책이 시행될 경우 관련 해당사항을 적극 검토하여 공사 내 전파 및 관련부서 교육 등을 적극 실시하겠다고 답변하였다.

조치할 사항 □□□장은 2020. 5. 1. 시행된 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 개정사항에 대하여 관련부서에 대한 교육 및 안내를 실시하여 주시기 바랍니다. (통보)

